PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5038857-36.2022.8.21.0022/RS

AUTOR: ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO

RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA

SENTENÇA

Vistos os autos.

ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO, qualificada na inicial, ajuizou a presente demanda contra UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA., igualmente qualificada. Disse que desde 2015 apresenta diagnóstico das seguintes doenças: CID-10 M81.9; CID-10 M35-3 e; CID-10 Q65.1. Salientou que é usuária de plano de saúde disponibilizado pela ré. Afirmou que o tratamento inicial, com bifosfonatos, implicou piora do quadro clínico. Alegou que necessita, com urgência, tratamento com denosumabe 60mg/ml (Prolia ou Xgeva), prescrito pelo médico reumatologista que lhe assiste. Ponderou que a ré indeferiu seu pedido administrativo. Discorreu quanto ao direito que lhe assiste. Requereu, em tutela provisória, fosse determinado à ré que fornecesse o fármaco, conforme prescrição do médico assistente. Postulou, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré à restituição da quantia despendida com a aquisição da primeira ampola (R$ 917,86). Pleiteou a gratuidade da justiça. Juntou documentos (Eventos 1 e 6).

Foi concedida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela provisória (Evento 8).

Citada (Eventos 17/18), a requerida apresentou contestação. Esclareceu que a autora é beneficiária de contrato (regulamentado) de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, firmado em 1º de julho de 2003. Asseverou que a cobertura está vinculada ao Rol de Procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Ponderou que está excluída a cobertura assistencial ao fornecimento de medicamentos para uso doméstico. Discorreu quanto à regularidade do indeferimento administrativo. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos (Eventos 19 e 21).

Houve réplica (Evento 25).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de provas (Eventos 26/28), a autora postulou a realização de perícia (Evento 30), enquanto a demandada requereu a expedição de ofício (Evento 31).

Estabelecida a divisão do ônus probatório, indeferida a expedição de ofício e nomeado perito (Evento 33), a requerida sustentou a desnecessidade da perícia (Evento 38), enquanto a autora renunciou ao prazo (Eventos 39 e 47).

Encerrada a instrução (Evento 49) e intimadas as partes (Eventos 50/51), a autora renunciou ao prazo (Evento 53), enquanto a ré não se manifestou (Evento 56).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

O autor é portador de osteoporose não especificada (CID-10 M81.9), de polimialgia reumática (CID-10 M35-3) e de luxação congênita bilateral do quadril (CID-10 Q65.1). Em razão de sua condição, foi prescrito tratamento com denosumabe 60mg/ml, com o intuito de controlar as moléstias:

Manoela Fantinel Ferreira
Médica Reumatologista
CREMERS 37196 | RQE 31897

ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO

USO SUBCUTÂNEO:

1) DENOSUMABE 60 MG/ML ..... *Uso contínuo*
Aplicar em subcutâneo o conteúdo de 1 ampola a cada 6 meses.

(Os melhores locais para aplicar a injeção são a parte superior das coxas e o abdômen. A área externa dos braços também pode ser utilizada)

Os atestados médicos, por sua vez, indicam a urgência e a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, ressaltando, inclusive, o risco de agravamento de quedas e de fraturas:

ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO

CPF: 259.257.330-53

ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE LIBERAÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE A PACIENTE ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO TEM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CID-10 M81.9. A PACIENTE TEM HISTÓRICO DE USO CRÔNICO DE CORTICÓIDE DEVIDO DOENÇA CID-10 M35.3. TAMBÉM TEM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CID-10 Q65.1.
QUANTO A OSTEOPOROSE ESTÁ EM USO DE BIFOSFONATOS DESDE 2015 E MESMO ASSIM VEM APRESENTANDO PIORA DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA, CONFORME DENSITOMETRIAS ABAIXO:

DMO 14.12.21: L1-L4 1,048 (T-score 0,0) / colo do fêmur 0,394 (T-score -4,1) / fêmur total 0,802 (T-score -2,2) / antebraço esquerdo 0,504 (T-score -3,2)
DMO 22.02.18: L1-L4 1,061 (T-score 0,1) / antebraço esquerdo 0,524 (T-score -2,8)
DMO 03.01.17: L1-L4 1,244 (T-score 0,5) / antebraço esquerdo 0,613 (T-score -2,1)

SENDO ASSIM, NECESSITA RECEBER TRATAMENTO COM DENOSUMABE 60 MG/ML EM SUBCUTÂNEO A CADA 6 MESES.

A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS

Manoela Fantinel Ferreira
Reumatologista
CRM RS 37196 / RQE 31897

31 de Março de 2022

manoela.reumatologia
CRM: 37196 - RS / RQE: 31897
Rua Quinze de Novembro , 1122 - Pelotas

ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO

CPF: 259.257.330-53

ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO QUE A PACIENTE ANA BEATRIZ MEDEIROS BRITO TEM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CID-10 M81.9 COM ALTO RISCO DE FRATURAS. JÁ FEZ USO DE IBANDRONATO DE 2015 A 2017 E ESTÁ EM USO ALENDRONATO DESDE 2017, SEMPRE ASSOCIADO A CARBONATO DE CÁLCIO E VITAMINA D MESMO ASSIM VEM APRESENTANDO PIORA DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA, CONFORME DENSITOMETRIAS ABAIXO:

DMO 14.12.21: L1-L4 1.048 (T-score 0,0) / colo do fêmur 0.394 (T-score -4,1) / fêmur total 0.802 (T-score -2,2) / antebraço esquerdo 0.504 (T-score -3,2)
DMO 22.02.18: L1-L4 1.061 (T-score 0,1) / antebraço esquerdo 0.524 (T-score -2,8)
DMO 03.01.17: L1-L4 1.244 (T-score 0,5) / antebraço esquerdo 0.613 (T-score -2,1)

A PACIENTE TEM HISTÓRICO DE USO CRÔNICO DE CORTICÓIDE DEVIDO DOENÇA CID-10 M35.3, O QUE PODE AGRAVAR AINDA MAIS O RISCO DE FRATURAS. TAMBÉM TEM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CID-10 Q65.1 O QUE PODE FAVORECER A QUEDAS E CONSECUTIVAMENTE TAMBÉM PODE AGRAVAR O RISCO DE FRATURAS.

SENDO ASSIM, NECESSITA RECEBER TRATAMENTO COM DENOSUMABE 60 MG/ML EM SUBCUTÂNEO A CADA 6 MESES.

A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS

Manoela Fontinel Ferreira
Reumatologista
CREMERS 37196 / RQE 31897

01 de Dezembro de 2022

(53) 3225.2330 | (53) 32225.9693
Rua XV de novembro 1122 - Pelotas|RS

O Rol de Procedimentos e Evento em Saúde contempla uma espécie de referência básica para a cobertura obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mas não detém caráter exaustivo, conforme artigo 10, parágrafos 4º, 12 e 13, da Lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/22, publicada em 21 de setembro de 2022, que prevê:

> *Artigo 10 (...)*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo 4º. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *Parágrafo 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Outrossim, havendo cobertura para a patologia apresentada, conforme se verifica no caso *sub judice*, "*não cabe à operadora de plano de saúde eleger qual o procedimento a que deve ou não se submeter o beneficiário, indicação que cabe exclusivamente ao médico de confiança do paciente*" (AgInt no AREsp 1807169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Para corroborar:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). COBERTURA DEVIDA. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. 2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA NO CONTRATO PARA A DOENÇA*

APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO. 3. TAMBÉM DESCABE A RECUSA DO MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PORQUE O ART. 10 DA LEI N. 9.656/98 NÃO EXCLUI DA COBERTURA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS AO ATO. 4. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. 5. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO PELA PARTE AUTORA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CUJO CUSTEIO FOI INDEVIDAMENTE DENEGADO PELA RÉ. REEMBOLSO QUE DEVE ATENDER AO QUE FOI EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO PELA PARTE. 6. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 6º-A, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50005378920198210128, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-07-2022)

Portanto, o fornecimento/custeio, pela ré, do fármaco indicado pelo médico assistente, bem como o reembolso dos valores despendidos pela autora, é medida que se impõe.

Isso posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

(a) determinar que a ré forneça à autora o medicamento DENOSUMABE 60MG/ML, de acordo com a prescrição do médico assistente (evento 1, LAUDO4), enquanto necessário ao tratamento da moléstia que lhe acomete, incluídos eventuais aumentos de dosagem e frequência, e;

(b) condenar a ré à restituição do valor de R$ 917,86 (evento 1, NFISCAL8), corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (correção monetária pelo IPCA, a contar da distribuição do feito, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado), nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Com o trânsito em julgado, baixe-se o feito no sistema informatizado.

Documento assinado eletronicamente por **FABIANA FIORI HALLAL, Juíza de Direito**, em 26/03/2025, às 17:44:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10079309295v13** e o código CRC **fd294f6e**.